b) Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

c) Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

d) Cả ba phương án trên đều đúng

Câu 19: Chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam được nhận người tập sự hành nghề luật sư khi nào ?

a) Khi có sự đồng ý bằng văn bản của Sở Tư pháp nơi Chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam đặt trụ sở

b) Khi có sự đồng ý bằng văn bản của Liên đoàn luật sư Việt Nam

c) Khi có sự đồng ý bằng văn bản của Đoàn luật sư nơi Chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam đặt trụ sở

d) Khi có ủy quyền bằng văn bản của Giám đốc công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Câu 20: Thời gian tập sự hành nghề luật sư là:

a) 12 tháng kể từ ngày đăng ký tập sự tại Đoàn luật sư

b) 12 tháng kể từ ngày đăng ký tập sự tại Tổ chức hành nghề luật sư

c) 12 tháng kể từ ngày Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư ra quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư

d) 12 tháng kể từ ngày Tổ chức hành nghề luật sư ra quyết định nhận người tập sự hành nghề luật sư

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1: (Câu hỏi tự luận (3 điểm)

Anh/Chị hãy trình bày Quy tắc những việc luật sư không được làm trong quan hệ với đồng nghiệp ? Hãy đưa ra ví dụ minh họa và phân tích ví dụ: (1) Những việc phải làm và (2) Những việc không được làm đối với người tập sự hành nghề luật sư

Câu 2: Tình huống tự luận (4 điểm) Câu 2: Tình huống tự luận (4 điểm)

Luật sư S làm đại diện cho bị đơn Y trong vụ kiện tranh chấp đất đai với nguyên đơn là K với khoản thù lao đại diện là 30 triệu đồng. Ông K cho rằng ông Y đã lấn chiếm 300 m2 đất của ông, thể hiện qua việc trong giấy chứng nhận quyền SDĐ của ông ghi 3.000 m2 nhưng thực địa chỉ có 2.700 m2 . Ông Y thì cho rằng bức tường rào ngăn cách giữa 2 nhà đã tồn tại trước khi K đến cư ngụ, đất bên này thuộc quyền sử dụng của ông dù ông chưa được cấp giấy chứng nhận do ông chưa có tiền để đo vẽ. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, luật sư S biết diện tích đất chênh lệch giữa thực địa và Giấy chứng nhận QSDĐ của ông K chỉ là sai sót của số liệu đo vẽ, còn thực tế diện tích đất này do ông Y đã sử dụng từ trước khi ông K đến cư ngụ, nên yêu cầu của ông Y là có căn cứ. Để tìm cách nhận thêm tiền từ khách hàng, luật sư S đã dọa ông Y rằng, hồ sơ của ông rất bất lợi, khó bảo vệ và đòi hỏi ông phải bồi dưỡng thêm số tiền 50 triệu đồng, ngoài khoản thù lao đại diện đã thỏa thuận. Ông Y tin tưởng và chấp nhận đưa thêm số tiền đó cho luật sư S. Kết quả là Hội đồng xét xử đã tuyên bác đơn khởi kiện của ông K vì việc khác biệt về số liệu là do cơ quan cấp giấy sai; mặt khác tại sao từ lúc cấp giấy đến nay đã gần 8 năm mà ông không khiếu nại, kiện cáo gì. Hỏi :

a) Luật sư S có vi phạm Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư không? Nếu có thì vi phạm quy tắc nào? Phân tích vi phạm đó.

b) Trong trường hợp này, Anh (Chị) sẽ xử xự thế nào với ông Y ?

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

BÀI GIẢI